

Nama : Aulia Neha Iswantoro

NIM : 2411102441121

Kelas : A2

Latihan Analisa Kasus

Studi Kasus: Manipulasi Data Absensi Digital Menggunakan Sistem Berbasis Cloud

Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan mulai menggunakan sistem absensi berbasis cloud yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Sistem ini biasanya memanfaatkan akun login pribadi dan fitur GPS untuk memastikan bahwa karyawan benar-benar berada di lokasi kerja saat melakukan absensi.

Dalam kasus ini, sebuah perusahaan startup di Jakarta menerapkan sistem absensi digital dengan batas radius 100 meter dari kantor. Namun, salah satu karyawan bernama Rafi merasa aturan tersebut terlalu ketat. Untuk menghindari pemotongan gaji akibat keterlambatan, ia menggunakan aplikasi pihak ketiga (fake GPS) untuk memalsukan lokasi. Dengan cara tersebut, sistem mencatat bahwa ia hadir di kantor, padahal sebenarnya ia masih berada di rumah.

Tindakan tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Selama itu pula, Rafi tetap menerima gaji penuh tanpa potongan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim IT perusahaan, ditemukan adanya kejanggalan dalam log sistem yang menunjukkan indikasi manipulasi data lokasi. Perusahaan pun merasa dirugikan secara finansial dan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Identifikasi Masalah

- Adanya manipulasi data elektronik (lokasi GPS).
- Penggunaan aplikasi pihak ketiga untuk mengubah data sistem.
- Penyalahgunaan sistem elektronik perusahaan.
- Kerugian finansial akibat informasi elektronik yang tidak benar.
- Unsur kesengajaan dalam tindakan.

2. Analisa Masalah

- Pasal 30 UU ITE

Tentang akses tanpa hak ke sistem elektronik.

- Mengakses sistem dengan cara yang melanggar mekanisme normal.
- Menggunakan metode manipulatif untuk mengelabui sistem.

➤ Pasal 32 UU ITE

Tentang perubahan, pengurangan, pemindahan, atau perusakan Informasi Elektronik tanpa hak.

- Mengubah informasi lokasi (data elektronik).
- Membuat sistem menghasilkan data yang tidak sesuai fakta.

3. Penyelesaian Masalah

Beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan adalah:

- Penyelesaian internal perusahaan, seperti pemberian sanksi disiplin atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Kewajiban pengembalian kerugian atau ganti rugi sesuai aturan perusahaan.
- Mediasi antara karyawan dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan damai.
- Proses hukum berdasarkan UU ITE apabila perusahaan memilih jalur litigasi.
- Peningkatan sistem keamanan, seperti penerapan teknologi anti-spoofing GPS atau sistem verifikasi tambahan.